

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1184/2531

พนักงานอัยการจังหวัดเลย
นายประสิทธิ์ เพ็ญมา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 18, มาตรา 60

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 158 (7), มาตรา 216

พ.ร.บ.ทนายความ พ.ศ.2528 มาตรา 33, มาตรา 83

การที่ผู้ซึ่งมิได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นทนายความตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 และได้เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในข้อยกเว้นตามบทกฎหมายดังกล่าว เรียงหรือแต่งฟ้องฎีกาให้จำเลยนั้น เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายฎีกาของจำเลยจึงเป็นฎีกาซึ่งเกิดจากการกระทำอันไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่อาจรับพิจารณาให้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔, ๗, ๘, ๑๕, ๖๖, ๖๗, ๑๐๒, ๑๐๓ พระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ มาตรา ๗, ๗๒ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๘๑ กับขอให้ริบเฮโรอีน อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ ระหว่างสืบพยานโจทก์ จำเลยที่ ๒ ให้การรับสารภาพข้อหาหมิ่นประมาทผู้อื่นไว้ในครอบครอง และมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ปฏิเสธข้อหาหมิ่นประมาทผู้อื่นไว้เพื่อจำหน่าย

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ จำคุกจำเลยทั้งสองกระหนแรกคนละ ๘ ปี กระหนที่สองคนละ ๑ ปี รวมจำคุกคนละ ๖ ปี จำเลยที่ ๒ มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ๙ มาตรา ๗๒ จำคุก ๒ ปี รวมจำคุกจำเลยที่ ๒ มีกำหนด ๘ ปี ลงโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ ๒ มีกำหนด ๕ ปี ๔ เดือน ของกลางริบ

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ ๒ มีความผิดฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และจำหน่ายเฮโรอีน ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ จำคุกกระหนละ ๑๐ ปี รวมจำคุก ๒๐ ปี รวมโทษจำคุกตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ๙ ด้วยเป็นจำคุก ๒๒ ปี ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ ๒ มีกำหนด ๑๔ ปี ๘ เดือน ข้อหาสำหรับจำเลยที่ ๑ ให้ยก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้จำเลยที่ ๒ ตั้งทนายแก้ต่างไว้แล้ว แต่ในชั้นฎีกาจำเลยที่ ๒ ทำฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เอง โดยจำเลยที่ ๒ ลงลายมือชื่อเป็นผู้ฎีกา และมีนักโทษในเรือนจำเดียวกับจำเลยที่ ๒ อีก ๒ คน ลงลายมือชื่อเป็นผู้เรียงและเขียน โดย น.ช.สมพงษ์ ลงลายมือชื่อเป็นผู้เรียง น.ช.อาภาชัย ลงลายมือชื่อเป็นผู้เขียนหรือพิมพ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๓๓ บัญญัติว่า "ห้ามมิให้ผู้ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาต หรือผู้ที่ขาดจากการเป็นทนายความ หรือต้องห้ามทำการเป็นทนายความ ว่าความในศาลหรือแต่งฟ้อง คำให้การ ฟ้องอุทธรณ์ แก้อุทธรณ์ ฟ้องฎีกา แก่ฎีกา คำร้อง หรือคำแถลงอันเกี่ยวแก่การพิจารณาคดีในศาลให้แก่บุคคลอื่น ทั้งนี้เว้นแต่จะได้กระทำในฐานะเป็น

ข้าราชการผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ องค์การ
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่ หรือมีอำนาจหน้าที่กระทำได้โดย
บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความหรือกฎหมายอื่น" ซึ่งการฝ่าฝืน
มาตรา ๓๓ นี้ มีโทษทางอาญาตามมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว น.ช.สม
พงษ์มิได้เป็นผู้ซึ่งได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นทนายความ และไม่ปรากฏว่า
เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๓ การที่ น.ช.สมพงษ์เรียงหรือแต่งฟ้อง
ฎีกาให้จำเลยที่ ๒ จึงเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายฎีกาของจำเลยที่ ๒ จึงเป็นฎีกาซึ่งเกิด
จากการกระทำอันไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่อาจรับพิจารณาให้

พิพากษายกฎีกาจำเลยที่ ๒

(เสรี แสงศิลป์-เฉลิม การปลื้มจิตต์-สุทิน นนทแก้ว)

ศาลจังหวัดเลย - นายไพโรจน์ วรานุช

ศาลอุทธรณ์ - นายอากาศ บำรุงชีพ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ